

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор: **Демакова Ксения Александровна**,

ИНН 121519516570, г. Йошкар-Ола.

Контакт для обращений субъектов персональных данных:
clinicpsy.demakova@yandex.ru.

Утверждена первоначально «09» января 2023 г.
Настоящая редакция — от «28» сентября 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Демаковой Ксенией Александровной (далее — Оператор).

1.2. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта <https://psychology-diabetes.ru/> (далее — Сайт), о клиентах и о лицах, обращающихся за психологическими услугами.

1.4. Используя сервисы Сайта, Пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящей Политикой и согласен с условиями обработки персональных данных в объёмах и целях, предусмотренных Политикой, если иное не требуется законодательством Российской Федерации. Для обработки отдельных категорий персональных данных, включая специальные категории (сведения о состоянии здоровья), Оператор запрашивает отдельное согласие субъекта персональных данных в форме, требуемой законом. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен воздержаться от использования сервисов Сайта.

1.5. Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:

— **персональные данные** — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

— **оператор** — Демакова Ксения Александровна, самостоятельно организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных;

— **обработка персональных данных** — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

— **субъект персональных данных (Пользователь)** — физическое лицо, посещающее Сайт и (или) обращающееся к Оператору за услугами;

— **согласие на обработку персональных данных** — свободно выраженное, конкретное, информированное и сознательное волеизъявление субъекта, разрешающее обработку его персональных данных.

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется со следующими целями:

— идентификация стороны в рамках оказания психологических услуг, заключения и исполнения Договора-оферты;

— организация проведения онлайн-консультаций, включая назначение времени и отправку ссылок на видеосвязь;

— обратная связь с Пользователем, включая направление уведомлений, ответов на запросы и информации, касающейся использования Сайта и оказания услуг;

— улучшение качества услуг и контента Сайта;

— направление информационных и новостных материалов — только при наличии отдельного явного согласия Пользователя.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:

— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

— Гражданский кодекс Российской Федерации — в части заключения и исполнения договора (публичной оферты) на оказание услуг;

— согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

— акцепт Публичной оферты и (или) проставление отметки в соответствующем поле на Сайте — в объёме, необходимом для исполнения договора.

3.2. Обработка специальных категорий персональных данных (сведений о состоянии здоровья) осуществляется исключительно на основании отдельного согласия субъекта, данного в письменной форме в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ (см. п. 4.2 Политики).

4. ОБЪЁМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:

- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- никнеймы в мессенджерах (Telegram, VK, MAX) — в качестве канала связи по выбору Пользователя;
- IP-адрес и данные cookie-файлов.

4.2. В ходе оказания психологических услуг Оператор получает специальные категории персональных данных, относящиеся к сведениям о состоянии здоровья: сведения о диагнозе «сахарный диабет», данные самоконтроля, сведения об эмоциональном состоянии. Указанные данные обрабатываются строго в целях оказания психологической поддержки лицам, обращающимся за такой помощью в связи с сахарным диабетом, и являются необходимыми и достаточными для достижения этой цели (принцип минимизации соблюден).

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется исключительно при наличии отдельного согласия субъекта, данного в **письменной форме**: на бумажном носителе с собственноручной подписью (в том числе представленного Оператору в виде скан-копии или фотографии подписанного бланка) либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью субъекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. До получения такого согласия Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных. Согласие на обработку специальных категорий может быть отозвано субъектом в любой момент в той же форме, в которой оно было дано.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

5.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных и принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры, исключая доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

5.3. Оператор не передаёт персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:

- передача лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора на основании договоров, предусматривающих обязанность соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных (к таким лицам относятся: хостинг-провайдер Сайта, сервис веб-аналитики

«Яндекс Метрика», сервис видеосвязи «Яндекс Телемост», сервис электронной почты «Яндекс Почта», а также мессенджеры Telegram, VK, MAX — исключительно как каналы связи, выбранные самим Пользователем);

— передача уполномоченным государственным органам по мотивированному запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

— передача, необходимая для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение его согласия невозможно.

5.4. Срок обработки персональных данных определяется периодом оказания психологических услуг конкретному субъекту и достижением целей, для которых данные были собраны. Продолжительность хранения в период оказания услуг определяется индивидуально в зависимости от длительности психологической работы с субъектом.

После прекращения оказания услуг персональные данные хранятся в течение следующих сроков:

— общие персональные данные (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, никнеймы в мессенджерах) — 3 (три) года с даты окончания оказания услуг;

— специальные категории персональных данных (сведения о состоянии здоровья) — 1 (один) год с даты окончания оказания услуг;

— IP-адреса и данные cookie-файлов — 13 (тринадцать) месяцев с момента их сбора.

По истечении указанных сроков, а также при отзыве субъектом согласия на обработку персональных данных, данные подлежат уничтожению либо обезличиванию в срок не более 30 (тридцати) дней, если их сохранение не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Резервные копии персональных данных уничтожаются или обезличиваются в срок, сопоставимый со сроком уничтожения основных данных.

5.5. Хранение и обработка персональных данных осуществляются на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. Оператор не размещает и не хранит специальные категории персональных данных на серверах, расположенных за пределами территории Российской Федерации. При общении с Пользователем по его инициативе через мессенджеры, чьи инфраструктурные элементы могут находиться за рубежом, Оператор не передаёт таким сервисам данные о состоянии здоровья сверх информации, добровольно сообщённой самим субъектом в ходе переписки, и соблюдает требования главы 7 Федерального закона № 152-ФЗ.

5.6. Оператор использует cookie-файлы и сервис веб-аналитики «Яндекс Метрика» для обеспечения работоспособности Сайта, анализа посещаемости и улучшения пользовательского опыта. Пользователь может отключить cookie в

настройках своего браузера, однако это может повлиять на работу отдельных функций Сайта. Использование необязательных (аналитических и маркетинговых) cookie осуществляется с учётом требований законодательства Российской Федерации.

5.7. Сайт и услуги Оператора предназначены для лиц, достигших 18 лет. Оператор не осуществляет целенаправленную обработку персональных данных несовершеннолетних. Если Оператору станет известно, что персональные данные предоставлены лицом младше 18 лет, такие данные будут удалены, если иное не требуется законодательству. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия или иным образом затрагивающих права субъекта, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

6. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается путём реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований законодательства Российской Федерации.

6.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператор применяет следующие меры:

- ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным;
- использование антивирусных средств и средств защиты от вредоносных программ;
- хранение персональных данных на серверах, расположенных на территории Российской Федерации;
- регулярное резервное копирование данных.

6.3. В случае выявления инцидента, повлёкшего или могшего повлечь несанкционированную передачу персональных данных третьим лицам, Оператор принимает меры по устранению последствий и уведомляет уполномоченный орган — Роскомнадзор — не позднее 24 часов с момента выявления инцидента, а субъектов персональных данных, чьи данные могли быть затронуты, — не позднее 72 часов с момента выявления инцидента, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Пользователь (субъект персональных данных) имеет право:

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, включая подтверждение факта обработки, правовые основания, цели, способы обработки, сведения об обрабатываемых данных, сроках хранения и лицах,

которым передаются данные;

— получать копию обрабатываемых персональных данных;

— требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

— отзывать согласие на обработку персональных данных в любой момент; отзыв согласия не влияет на законность обработки, осуществлённой Оператором до отзыва;

— обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) или в судебном порядке.

7.2. Запросы и заявления подаются Оператору по адресу электронной почты clinicpsy.demakova@yandex.ru (либо письменно по адресу Оператора). Оператор рассматривает запрос в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения; при необходимости срок может быть продлён не более чем на 5 (пяти) рабочих дней с уведомлением субъекта о причинах продления. Для подтверждения личности субъекта Оператор вправе запросить сведения, позволяющие идентифицировать субъекта, а в случаях, предусмотренных законом, — документы, удостоверяющие личность.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору по адресу электронной почты clinicpsy.demakova@yandex.ru.

8.2. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. Любые изменения публикуются на Сайте; новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией. Настоящая Политика действует бессрочно до замены её новой редакцией.

8.3. Оператор несёт ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в порядке, установленном законом.